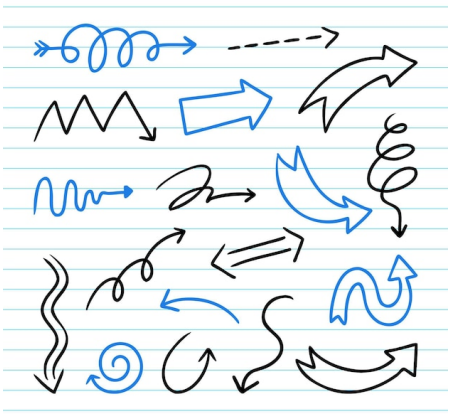


TEMA 43



ESQUEMA DEL TEMA

LEY ORGÁNICA 10/2.022, DE 6 DE SEPTIEMBRE, DE GARANTÍA INTEGRAL DE LA LIBERTAD SEXUAL.

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES.

OBJETO Y FINALIDAD.

1.- Garantía y protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales.

2.- Políticas efectivas, globales y coordinadas entre las distintas AA.PP. → sensibilización, prevención, detección y sanción de las violencias sexuales → protección integral para dar respuesta a todas las formas de violencia sexual, atención integral inmediata y recuperación (mujeres, niñas, niños y adolescentes).

3.- Fines:

. Investigación, recolección, recopilación y producción de datos → estudiar causas y efectos, índices de condena …

. Medidas de sensibilización ciudadana y prevención → ámbitos educativo, laboral, digital, publicitario …

. Atención integral inmediata, acceso rápido, transparente y eficaz, recuperación en todos los ámbitos.

. Autonomía económica, empoderamiento y recuperación integral a través de ayudas y medidas en el ámbito laboral, empleo público y trabajo autónomo.

. Reparación integral de las víctimas de violencias sexuales.

. Sistema integral de tutela institucional → Delegación del Gobierno contra la VG en colaboración con el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

. Fortalecimiento del marco legal de protección integral a las víctimas (Ley 4/2.015, del Estatuto de la víctima del delito).

. Colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones desde el movimiento feminista y la sociedad civil.

. Formación y capacitación de los profesionales (especialmente para víctimas menores y con discapacidad).

. Principio de transversalidad de las medidas.

PRINCIPIOS RECTORES.

a.- Respeto, protección y garantía de los DD.HH. y fundamentales.

b.- Diligencia debida.

c.- Enfoque de género.

d.- Prohibición de discriminación.

e.- Atención a la discriminación interseccional y múltiple.

f.- Accesibilidad.

g.- Empoderamiento.

h.- Participación.

i.- Equidad territorial.

j.- Cooperación.

Ámbito de aplicación.

1.- Violencias sexuales = cualquier acto de naturaleza sexual no consentido o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, incluyendo el ámbito digital. Se incluye el feminicidio sexual (homicidio o asesinato de mujeres y niñas).

- Se consideran violencias sexuales la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual.

- Se consideran violencias sexuales en el ámbito digital la difusión de actos de violencia sexual, la pornografía no consentida (en todo caso la infantil) y la extorsión sexual por medios tecnológicos.

2.- La ley es de aplicación a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual en España con independencia de su nacionalidad y situación administrativa o en el extranjero, siempre que sean de nacionalidad española.

3.- En la violencia contra NNA se tendrá en cuenta la L.O. 8/2.021 (Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia).

4.- Protección frente a las violencias sexuales cometidas contra menores o contra personas con capacidad jurídica modificada.

TÍTULO I. INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE DATOS.

Investigación y datos.

1.- Realización de estudios, encuestas y trabajos de investigación sobre las causas, características, extensión, índices de condena y consecuencias de las violencias sexuales, protocolos de detección y prevención, perspectivas y necesidades de las víctimas …

2.- Mapa de recursos de atención a las víctimas de violencias sexuales.

Órgano responsable.

Delegación del Gobierno contra la VG con el apoyo del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer:

- Información actualizada sobre las distintas formas de violencia sexual.
- Elaboración de recomendaciones para la inclusión de nuevos indicadores y seguimiento de las distintas formas de violencia.
- Análisis de los factores más relevantes de las violencias desde un enfoque de género e interseccional.
- Elaboración de recomendaciones y propuestas de acción para la erradicación de violencias sexuales, tanto a las AA.PP. como empresas y particulares.
- Coordinación interministerial y cooperación con otras instituciones académicas y sociales.

Fomento de la investigación en materia de violencia sexual.

Fomento de la investigación sobre violencias sexuales → instrumentos de detección, prevención y efectividad de las medidas de protección, incluidas las violencias relacionadas con la discriminación interseccional o múltiple.

TÍTULO II. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

Prevención y sensibilización en el ámbito educativo.

1.- El sistema educativo incluirá contenidos de coeducación y pedagogía feminista sobre educación sexual, igualdad de género y educación afectivo-sexual.

2.- Curriculos etapas educativas no universitarias → uso adecuado y crítico de internet → sensibilización y prevención de violencias sexuales, protección de la privacidad y delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías.

3.- Estos contenidos también se incluirán en los planes universitarios de estudios.

4.- Los servicios de inspección educativa velarán por la aplicación de estas directrices.

Prevención y sensibilización en el ámbito sanitario, sociosanitarios y de SS.SS.

Las administraciones sanitarias, sociosanitarias y de SS.SS. adoptarán medidas para la prevención y sensibilización sobre las personas usuarios de sus recursos en violencias sexuales.

Campañas institucionales de prevención e información.

1.- Las AA.PP. impulsarán campañas:

a.- Para toda la población → para combatir los estereotipos de género.

b.- Para hombres, adolescentes y niños → erradicar los prejuicios basados en los roles estereotipados y contribuir a la prevención de las violencias, así como de la demanda de servicios de explotación sexual y pornografía que naturalice la violencia sexual.

c.- Para mujeres, niñas y niños → identificación del ciclo de VG e información sobre derechos, pautas de actuación y recursos disponibles.

d.- Desincentivación de la demanda de servicios de explotación sexual, prostitución y pornografía que naturalice la violencia.

e.- Promoción de los grupos de mujeres, supervivientes o feministas como agentes de concienciación y cambio.

f.- Para hombres, adolescentes y niños → toma de responsabilidad en los grupos de iguales como agentes de cambio.

2.- Accesibilidad de las campañas a toda la población (edad, discapacidad, idioma, medio rural, insularidad, residencia en el extranjero de nacionales españolas).

Medidas de prevención en el ámbito digital y de la comunicación.

1.- Prevención de las violencias sexuales en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), incluyendo la apología de estas conductas → acuerdos con prestadores de servicios de la sociedad de la información, formación del personal de los medios de comunicación, adopción de acuerdos de autorregulación como mecanismos de control.

2.- Las administraciones educativas y las universidades en los planes de estudios relacionados con los medios de comunicación incluirán contenidos de formación en violencias sexuales.

3.- La Agencia Española de Protección de Datos → cauces seguros de denuncia sobre los contenidos ilícitos en Internet.

Prevención y sensibilización en el ámbito publicitario.

1.- Es ilícita la publicidad que utilice estereotipos de género que fomenten o normalicen las violencias sexuales.

2.- Promoción de acuerdos de autorregulación con las asociaciones del ámbito publicitario → prevención de las violencias sexuales, formación de las plantillas.

3.- Inclusión en los planes de estudio de contenidos de prevención, sensibilización y formación en violencias sexuales.

Prevención y sensibilización en el ámbito laboral.

1.- Condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y conductas contra la libertad sexual e integridad moral en el trabajo (acoso sexual y acoso por razón de sexo).

- Procedimientos específicos para su prevención y cauce a las denuncias o reclamaciones.

2.- Elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas informativas, acciones de formación.

- De estas medidas se podrá beneficiar toda la plantilla (con independencia de la forma de contratación), becarias y voluntariado.

- Sensibilización y formación para la protección integral a todo el personal.

- Valoración de riesgos de los diferentes puestos de trabajo.

3.- Reconocimiento de "Empresas por una sociedad libre de violencia de género".

Prevención y sensibilización en la Administración Pública, organismos públicos y órganos constitucionales.

1.- Promoción de condiciones de trabajo que eviten las conductas que atenten contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo / Protocolos específicos para su prevención, detección temprana, denuncia y asesoramiento a las víctimas.

2.- Promoción de la información y sensibilización / formación para la protección integral al personal, autoridades públicas y cargos públicos electos.

3.- Medidas y campañas de prevención, concienciación y promoción de denuncias en casos de mutilación genital femenina, trata de mujeres con fines de explotación y matrimonio forzado.

Prevención y sensibilización en el ámbito castrense.

Medidas de prevención y sensibilización en el ámbito castrense frente a las violencias sexuales, incluidas las del ámbito digital → al personal civil, militar y el personal destacado en el exterior.

Prevención y sensibilización en instituciones residenciales y en centros penitenciarios, de detención o de internamiento involuntario de las personas.

Promoción de las condiciones que eviten las conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en instituciones residenciales, centros penitenciarios, de detención o de internamiento involuntario → protocolos específicos de detección de prácticas de violencia sexual, investigación de los casos, tramitación de las denuncias, medidas preventivas …

Espacios públicos seguros.

1.- Desarrollo de políticas urbanísticas y de seguridad con enfoque de género → espacios municipales seguros y accesibles para todas las mujeres, niñas y niños.

2.- Organización de los espacios en los centros de trabajo seguros y accesibles para todas las trabajadoras.

Partidos políticos y organizaciones sociales.

Protocolos para prevenir, detectar y combatir la violencia machista.

DETECCIÓN DE LAS VIOLENCIAS SEXUALES.

Responsabilidad institucional de detección de las violencias sexuales.

1.- Administraciones con competencias en materia educativa, sanitaria, sociosanitaria y social → protocolos específicos de detección, actuación y derivación en el ámbito educativo, social y sanitario, con especial atención a las víctimas menores de edad y con discapacidad.

2.- El deber de denunciar y comunicación si las víctimas son niños/as es el establecido en la L.O. 8/2.021.

3.- Derecho de las víctimas y quienes conocieran situaciones de violencia sexual a la protección de datos personales.

4.- Los poderes públicos actuarán con la diligencia debida para que las víctimas puedan acceder al ejercicio efectivo de sus derechos.

Detección y respuesta en el ámbito educativo.

Actualización y difusión de protocolos → pautas de actuación para la prevención, detección y erradicación de violencias sexuales en el ámbito educativo, público y privado, para cada uno de los niveles educativos (incluido el ámbito universitario).

Detección e intervención en el ámbito sanitario.

1.- Formación del personal sanitario y no sanitario para la detección de violencias sexuales.

2.- Inclusión de la prevención, detección e intervención integral en violencias sexuales en los Planes Nacionales de Salud.

3.- Comisión contra la VG del Consejo Interterritorial del SNS → apoyo técnico y orientación, evaluación y propuesta de las medidas necesarias.

4.- Comisión contra la VG → elaboración de un protocolo común de actuaciones de los servicios sanitarios.

5.- Mejora de los protocolos sanitarios de las CC.AA.

Detección e intervención en el ámbito sociosanitario y en el sistema de SS.SS.

1.- Procedimientos y formación del personal sociosanitario y de los SS.SS. generales → detección de las violencias sexuales (en los espacios residenciales y ambulatorios).

2.- Planes de SS.SS. → prevención, detección e intervención frente a las violencias sexuales con personas en situación de dependencia y con discapacidad.

Detección de casos de mutilación genital femenina, trata de mujeres con fines de explotación sexual y matrimonio forzado.
Detección y atención de casos de mutilación genital femenina, trata de mujeres con fines de explotación sexual y de matrimonio forzado → formación específica, desarrollo de actuaciones concretas en cooperación internacional al desarrollo.

TÍTULO III. FORMACIÓN.

Garantía de especialización profesional a través de la formación.
1.- Especialización profesional en todos los niveles de la Administración: formación inicial obligatoria y formación continua en todos los sectores profesionales / especial atención a profesionales con contacto con menores de edad. 2.- Elaboración de un programa marco de formación y reciclaje de los profesionales → estereotipos de género, trauma y efectos, reducción de la victimización secundaria. 3.- Formación especializada a los profesionales.
Formación en el ámbito docente y educativo.
1.- Inclusión de contenidos sobre prevención, sensibilización, detección y formación en violencia de género en los planes universitarios de profesores docentes. 2.- Formación continuada del profesorado en ámbitos no universitarios y del personal de administración y de servicios. 3.- Formación permanente del profesorado universitario y del personal de administración y de servicios.
Formación del sector sanitario, sociosanitario y de SS.SS.
1.- Incorporación de contenidos para la prevención, detección, intervención y apoyo a las víctimas de violencias sexuales en los planes universitarios o de formación profesional en las ciencias de la salud y en los SS.SS. 2.- Temas relacionados con las violencias sexuales en los planes de formación continua de los trabajadores del SNS y de la red de SS.SS.
Formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
1.- Temas de perspectiva de género y de protección integral contra las violencias sexuales en los temarios de acceso a los cuerpos de seguridad del Estado, autonómicos y locales. 2.- Formación inicial, formación permanente y continua para la promoción interna. 3.- Formación específica para el personal desplazado en países en conflicto.

Formación en las Carreras Judicial y Fiscal y de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia.
1.- Temas de igualdad y protección integral contra las violencias sexuales en los temarios de acceso a las Carreras Judicial, Fiscal, Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y otro personal. 2.- Formación inicial y continua.
Formación en el ámbito de la abogacía.
1.- Formación adecuada, periódica y gratuita a los letrados y procuradores encargados de asistir a víctimas de violencias sexuales. 2.- Para el turno de oficio (Colegios de la Abogacía) se exigirá especialización en VG con formación específica en violencias sexuales.
Formación en el ámbito forense.
1.- Temas de igualdad y no discriminación y protección integral contra las violencias sexuales en el temario de acceso al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. 2.- Formación inicial y continua en los equipos multidisciplinares de los Institutos de Medicina Legal → unidades de valoración forense integral y equipos psicosociales especializados de los juzgados. 3.- Formación especializada del personal del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses → valoración de circunstancias y daños ocasionados en las violencias sexuales.
Formación en el ámbito penitenciario y otros centros de internamiento o custodia.
1.- Formación inicial y continua para la promoción y capacitación profesional en centros penitenciarios y de menores infractores. 2.- Formación al personal de centros de internamiento de personas extranjeras y centros de custodia o acogida (centros de estancia temporal y de menores de edad).
Formación del personal en el exterior.
Formación inicial y continua del personal funcionario y contratado para la atención a víctimas españolas de violencias sexuales en el extranjero.
Medidas relativas a la evaluación, verificación y acreditación de centros y títulos universitarios.
1.- En la evaluación, verificación y acreditación de planes de estudio universitario se tendrá que cumplir este Título. 2.- Establecimiento en las Universidades de un itinerario formativo en materia de prevención y promoción de la igualdad.

TÍTULO IV. DERECHO A LA ASISTENCIA INTEGRAL ESPECIALIZADA Y ACCESIBLE.

ALCANCE Y GARANTÍA DEL DERECHO.

Derecho a la asistencia integral especializada y accesible.

1.- Derecho a la asistencia integral especializada y accesible → superar las consecuencias físicas, psicológicas, sociales o de otra índole, derivadas de las violencias sexuales.

a.- Información y orientación sobre derechos y recursos.

b.- Atención médica especializada en los centros sanitarios y psicológica (inmediata, de emergencia y crisis en centros 24 horas, acompañamiento y recuperación integral a largo plazo).

c.- Servicios de salud mental / consentimiento libre e informado de la mujer para cualquier tratamiento médico).

d.- Atención a las necesidades económicas, laborales, de vivienda y sociales (inmediata, de emergencia y crisis en centros 24 horas, acompañamiento y recuperación integral a largo plazo).

e.- Asesoramiento jurídico previo y asistencia jurídica gratuita.

f.- Seguimiento de sus reclamaciones de derechos.

g.- Servicios de traducción e interpretación (lengua de signos).

h.- Asistencia personal para las mujeres con discapacidad.

i.- Atención especializada para niñas/os víctimas de violencias sexuales y de trata y explotación sexual.

2.- Compromisos de recursos financieros suficientes entre la AGE y las CC.AA.

3.- Orientación en la asistencia integral y especializada por los servicios sociosanitarios, Instituto de Mujeres y organismos de igualdad.

4.- Carácter de servicios esenciales → servicios de información y orientación, atención psicosocial inmediata, telefónica y en línea, asesoramiento jurídico y asistencia social integral (orientación jurídica, psicológica y social) y centros de crisis 24 horas.

- Garantías para el normal funcionamiento de estos servicios en situaciones de estado de alarma u otras situaciones excepcionales.

- Garantías del normal funcionamiento del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación.

5.- Diseño con perspectiva de género y DD.HH. de los servicios de salud mental

Derecho a la información.

1.- Derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal → servicios de información y asesoramiento especializados.

2.- Acceso integral de las mujeres con discapacidad y de los niños/as a la información sobre sus derechos y recursos existentes → formato accesible, comprensible y adaptado a la edad y discapacidad.

3.- Medidas para superar dificultades de acceso a la información por circunstancias personales, sociales o idiomáticas.

Servicios de asistencia integral especializada y accesible.

1.- Derecho a la asistencia integral especializada y accesible a través de los siguientes servicios:

Centro de crisis 24 horas.	Atención psicológica, jurídica y social → atención permanente y actuación urgente / apoyo y asistencia en situaciones de crisis para víctimas, familiares y personas del entorno → acompañamiento e información telefónica y presencial las 24 horas del día todos los días del año.
Servicios de recuperación integral.	Servicios interdisciplinares de recuperación psicológica y acompañamiento social, educativo, laboral y jurídico → recuperación psicológica de las víctimas en el largo plazo.
Servicios de atención a víctimas de trata y explotación sexual.	Asistencia psicológica, atención jurídica y asesoramiento social en su propio idioma.
Servicios de atención especializada a niños/as víctimas de violencias sexuales.	Servicios adaptados y adecuados a sus necesidades sociales → asistencia psicológica, educativa y jurídica.

2.- Acceso gratuito a los servicios / Respeto a la dignidad, confidencialidad y derecho a la protección de datos de carácter personal de las víctimas y terceras personas.

3.- Actuación coordinada con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, órganos judiciales, servicios sanitarios y sociosanitarios, unidades de valoración forense y de asistencia jurídica (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito).

4.- Número suficiente de centros, personal suficiente y cualificado / accesibilidad en las zonas rurales.

Garantías de los derechos de las víctimas en situación administrativa irregular.

Derecho a la residencia y trabajo para las autorizaciones por circunstancias excepcionales.

Acreditación de la existencia de violencias sexuales.

1.- Acreditación → informe de los SS.SS. / informe de los servicios especializados en igualdad y VG / informe de los servicios de acogida para víctimas de violencias sexuales / sentencias recaídas en orden jurisdiccional social.

- En el caso de víctimas menores de edad la acreditación podrá realizarse además por documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial.

2.- Diseño de procedimientos básicos para los sistemas de acreditación de las situaciones de violencias sexuales.

3.- Tratamiento de los datos personales según la normativa de protección de datos personales.

AUTONOMÍA ECONÓMICA, DERECHOS LABORALES Y VIVIENDA.

Derechos laborales y de Seguridad Social.

1.- Derechos de las trabajadoras víctimas de violencias sexuales → reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, cambio de centro de trabajo, adaptación del puesto de trabajo y apoyos por razón de discapacidad, suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo (6 meses, prorrogables 3 meses más hasta un máximo de 18 meses) y extinción del contrato de trabajo.

2.- Derecho a la protección por desempleo.

3.- Derecho a bonificación del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia sexual.

4.- Se consideran justificadas y remuneradas las ausencias o faltas de puntualidad por la situación física o psicológica derivada de la violencia sexual.

5.- A las trabajadoras por cuenta propia se les suspenderá la obligación de cotización durante un período de 6 meses (que serán considerados como cotización efectiva).

Programa específico de empleo.

1.- Programa especifico para las víctimas de violencias sexuales inscritas como demandantes de empleo / Medidas para favorecer el inicio de actividades por cuenta propia.

2.- Derecho a acceder a ayudas de contenido económico y a participar en programas específicos de inserción laboral.

Derechos de las funcionarias públicas.

1.- Derecho a la reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica del centro de trabajo y excedencia.

2.- Se consideran justificadas y remuneradas las ausencias o faltas de puntualidad por la situación física o psicológica derivada de la violencia sexual.

Ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales.

1.- Rentas inferiores al SMI (excluida la parte proporcional de las 2 pagas extraordinarias) → ayuda económica equivalente a 6 meses el subsidio de desempleo.

2.- El importe de la ayuda puede percibirse en pago único o en 6 meses / La ayuda se puede prorrogar una vez.

- Si la víctima tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 33% → ayuda equivalente a 12 meses (prorrogable una vez).

- Si la víctima tiene personas a cargo → 18 meses de subsidio o 24 meses (si la víctima o alguno de los familiares tienen una discapacidad igual o superior al 33%). La ayuda es prorrogable una vez.

3.- Ayudas financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

4.- Ayudas compatibles con la percepción de indemnizaciones acordadas por sentencia judicial, con ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, ayudas para desempleados con especiales necesidades económicas y con el ingreso mínimo vital.

5.- Las víctimas de violencia sexual tienen la consideración jurídica de víctimas de VG.

Acceso a la vivienda.
Acceso prioritario al parque público de vivienda y a los programas de ayuda de acceso a la vivienda. Acceso prioritario a los establecimientos residenciales y centros de atención a las personas en situación de dependencia.

TÍTULO V. ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.

Actuación policial especializada.
1.- Las Unidades especializadas en la prevención de la VG ampliarán su trabajo especializado a las violencias sexuales → protocolos de intervención y asistencia a víctimas en colaboración con los centros especializados. 2.- Adaptación de todas las herramientas y protocolos policiales de trabajo en relación a las víctimas de violencias sexuales (especialmente, menores de edad → colaboración de los órganos judiciales, servicios sociosanitarios y centros educativos). 3.- Derecho a ser atendidas por personal expresamente formado en género y violencias sexuales → sensibilidad, calidad, celeridad y eficacia en la respuesta / evitar el incremento de la victimización y la duplicación de las intervenciones. - Unidades especializadas en la investigación y prevención de situaciones de violencia contra la infancia y la adolescencia. 4.- Coordinación y colaboración con las policías de las CC.AA. 5.- Realización de estudios, informes y estadísticas para delimitar la magnitud de la violencia sexual.
Investigación policial.
Utilización de todas los medios y técnicas disponibles para verificar y acreditar los hechos de violencia sexual, preservando la integridad e intimidad de las víctimas → desarrollo de herramientas tecnológicas interoperables.
Protección efectiva de las víctimas en riesgo.
1.- Medidas de evaluación del riesgo y protección → no repetición de la violencia y protección efectiva ante represalias o amenazas. / Las medidas se podrán mantener en casos de sobreseimiento provisional. 2.- Vigilancia y control del cumplimiento de medidas judiciales de protección a través de la vigilancia o del control de localización por dispositivos telemáticos.
Colaboración policial.
Formación y colaboración de las policías autonómicas y locales para mejorar la respuesta policial, especialmente en la primera atención y en la protección de víctimas en situación de riesgo.

TÍTULO VI. ACCESO Y OBTENCIÓN DE JUSTICIA.

ACTUACIONES FUNDAMENTALES PARA LA ACREDITACIÓN DEL DELITO.

Unidades de valoración forense integral.

1.- Las Unidades de valoración forense integral se ocuparán de las violencias sexuales contra mujeres, niñas y niños en todo el territorio del Estado.

2.- Diseño de protocolos de actuación global e integral en casos de violencia sexual → atención específica a las víctimas con discriminación múltiple (especialmente menores de edad y con discapacidad).

- Protocolos para realización de informes de valoración, incluido el daño social.

3.- Valoración de la gravedad de la situación y del riesgo de reiteración de la violencia.

PRÁCTICA FORENSE DISPONIBLE, ACCESIBLE Y ESPECIALIZADA.

1.- Disponibilidad de personal médico forense para asegurar sus actuaciones sin demoras y conjuntamente con el reconocimiento ginecológico o médico preceptivo / se evitará la reiteración de reconocimientos.

2.- La recogida de muestras biológicas y otras evidencias (previo consentimiento informado) no está sujeta a la presentación de la denuncia o al ejercicio de la acción penal.

3.- Especialización del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses en los casos de violencia sexual → calidad de la intervención y no victimización.

PROTECCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS VÍCTIMAS.

Información y acompañamiento en el ámbito judicial.

1.- Formación específica y refuerzo de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas → información y acompañamiento a las víctimas.

2.- Información general y sobre la interposición de la denuncia y el proceso penal, derecho a recibir indemnización y obtención de asistencia letrada gratuita.

3.- Acompañamiento a las víctimas que lo soliciten en el proceso judicial (especificidad en víctimas con discapacidad).

4.- Protocolos de colaboración Oficinas de Asistencia a las Víctimas – Servicios de atención integral especializad en sus procesos de recuperación y acceso a la justicia.

5.- Medidas específicas para la protección, acompañamiento y seguridad de las víctimas menores de edad.

Protección de datos y limitaciones a la publicidad.

1.- Protección de la intimidad de las víctimas, especialmente de sus datos personales.

2.- Agencia Española de Protección de Datos → protección específica de los datos personales de las mujeres en los casos de violencia sexual, especialmente cuando se produzca a través de las TIC.

3.- Las vistas judiciales se podrán desarrollar a puerta cerrada.

4.- Canal accesible y seguro de denuncia de la existencia de contenidos ilícitos en Internet.

Asistencia de Embajadas y Oficinas Consulares.

Asistencia a las víctimas españolas de violencia sexual en el exterior → orientación y acompañamiento / repatriación a España.

TÍTULO VII. DERECHO A LA REPARACIÓN.

Alcance y garantía del derecho a la reparación.

Derecho a la reparación → indemnización / medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social / acciones de reparación simbólica / garantías de no repetición.

- Elaboración de un programa administrativo de reparación a las víctimas de violencias sexuales → medidas simbólicas, materiales, individuales y colectivas.

Indemnización.

1.- La indemnización por daños y perjuicios materiales y morales deberá garantizar la satisfacción económicamente evaluable de los siguientes conceptos:

a.- Daño físico y psicológico, incluido el daño moral y el daño a la dignidad.

b.- Pérdida de oportunidades (educación, empleo y prestaciones sociales).

c.- Daños materiales y pérdida ingresos (incluido el lucro cesante).

d.- Daño social (daño al proyecto de vida).

e.- Tratamiento terapéutico, social y de salud sexual y reproductiva.

2.- La indemnización será satisfecha por las personas civil o penalmente responsables.

Pensión de orfandad y prestación de orfandad.

Los hijos/as de las víctimas, con independencia de su filiación podrán percibir una pensión o prestación de orfandad.

Completa recuperación y garantías de no repetición.

1.- Garantías de las medidas necesarias para la completa recuperación física, psíquica y social de las víctimas a través de la red de recursos de atención integral / restablecimiento de su dignidad y reputación, superación de cualquier estigmatización y derecho de supresión (buscadores en Internet y medios de difusión públicos).

2.- Ayudas complementarias para las víctimas que, por la especificidad o gravedad de las secuelas, no encuentren una respuesta adecuada o suficiente en la red de recursos de atención y recuperación.

3.- Garantías de no repetición → protección efectiva ante represalias o amenazas.

4.- Programas específicos para favorecer la reinserción y prevenir la reincidencia de las personas condenadas por delitos contra la libertad sexual.

Fondos para la reparación de las víctimas.

1.- Fondos para hacer efectivo el derecho a la reparación resultantes de la ejecución de los bienes, efectos y ganancias decomisados por los jueces y tribunales.

2.- Los Fondos podrán destinarse a medidas de inserción laboral y fomento de la autonomía económica, prioritariamente de las víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual.

Reparación simbólica y enfoque reparador integral transformador.
1.- Reparación simbólica → reconocimiento de la violencia por parte de los poderes públicos y declaraciones institucionales que restablezcan la dignidad y reputación de las víctimas, desde un enfoque reparador integral transformador. 2.- Promoción del compromiso colectivo contra las violencias sexuales y respeto por las víctimas. 3.- Acciones de rechazo a las violencias sexuales y adopción de medidas para evitar su repetición.

TÍTULO VIII. MEDIDAS PARA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LA LEY ORGÁNICA.

Estructura institucional.
1.- Secretaría de Estado de Igualdad o contra la VG → colaboración y cogobenanza con CC.AA., Diputaciones Forales, Diputaciones Provinciales … y Entidades que integran la Administración Local, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sindicales y empresariales → Propuesta, formulación, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas para la protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de las violencias sexuales. 2.- Los organismos institucionales tienen competencias sobre todas las violencias comprendidas en esta LO.
Colaboración para una intervención coordinada.
1.- Actuación global, coordinada e integral de todas las AA.PP. y servicios implicados → administraciones sanitarias y educativas, Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, SS.SS., organismos de igualdad. 2.- Consideración de la especial situación de mujeres y niños/as con mayores riesgos o dificultades para acceder a los servicios → víctimas sometidas a discriminación interseccional (por situación migratoria, exclusión social, edad o discapacidad).
Estrategia estatal de prevención y respuesta a las violencias machistas.
1.- Estrategia estatal de prevención y respuesta a las violencias machistas → Instrumento para el impulso, desarrollo y coordinación de las políticas y objetivos generales contra las violencias machistas. 2.- Conferencia Sectorial de Igualdad → preparación, seguimiento y evaluación de la Estrategia (participación de los departamentos ministeriales y organizaciones representativas). - Consejo de Ministros → aprobación de la Estrategia. 3.- Periodicidad: cuatrienal.
Mesa de coordinación estatal sobre violencias sexuales.
1.- Órgano colegiado de consulta y asesoramiento entre los agentes implicados, administraciones y asociaciones especializadas, en coordinación con el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. 2.- Participación de las AA.PP., organizaciones de mujeres, organizaciones de mujeres afectadas (incluyendo las pertenecientes a los grupos más vulnerables) y profesionales de reconocido prestigio. 3.- Participa en la preparación, elaboración, ejecución y evaluación de la Estrategia Estatal.